

Cuestiones Contables Fundamentales

Enrique Fowler Newton

5^{ta} Edición •



LA LEY

CAPÍTULO 12

LAS “NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA” (NIIF)

12.1. INTRODUCCIÓN

En la sección 1,6,g):

- a) señalamos que uno de los juegos de NC a los que prestamos especial atención en nuestros libros es el de las *Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*;
- b) explicamos que tomamos esta decisión porque la aplicación de las NIIF se acepta o se requiere en más de un centenar de países, al menos para la preparación de los estados financieros de las entidades que cotizan en ellos sus títulos de deuda o de patrimonio.



En la Argentina, comenzará a requerírsela a las entidades que coticen públicamente títulos valores en secciones distintas a las de pymes, para los ejercicios iniciados desde 2012, permitiéndose su aplicación anticipada desde el ejercicio anterior.

T

Utilizamos la expresión “Normas Internacionales de Información Financiera” porque:

- a) es la traducción de *International Financial Reporting Standards (IFRSs)* que se emplea en las publicaciones en español editadas por la IFRS Foundation (Fundación IFRS);
- b) tiene amplia difusión y arraigo.

No obstante, hacemos notar que nos parecería mejor el empleo de la expresión “Estándares Internacionales de Información Financiera”, porque el organismo que los emite (el IASB) no está facultado para requerir su aplicación, de modo que su contenido no pasa de ser una propuesta que otras entidades pueden convertir en norma.

Lo mismo opinaron en 2003 Koliver y González Ayala (1).

En este capítulo nos referiremos, entre otros temas, a la emisión de las NIIF, a otras cuestiones referidas a éstas (como producto) y a su papel en el proceso de armonización universal de las NC.



Los componentes de las NIIF que tratan cuestiones específicas se estudian en *Contabilidad Superior*, sexta edición, La Ley, 2010.

En el capítulo 16 nos referiremos al proyecto de convergencia entre las NIIF y los USGAAP.

12.2. COMPONENTES DE LAS NIIF

El conjunto denominado *Normas Internacionales de Información Financiera* (en plural) comprende (2):

- a) cada uno de los pronunciamientos que en su título contiene la frase *Norma Internacional de Información Financiera* (en singular), como la NIIF 1 o la NIIF 9;
- b) las interpretaciones aprobadas por el IASB, que contienen guías que se emiten para evitar que determinadas cuestiones puedan recibir tratamientos divergentes o inaceptables;
- c) las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las interpretaciones que el IASB heredó del International Accounting Standards Committee (IASC, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad), mientras no sean abrogadas y con las modificaciones que el IASB les introduzca.

Todos estos pronunciamientos tienen el mismo nivel normativo.

De algunas NIC (como la 27) existen versiones revisadas que fueron elaboradas por el IASB.

El MC al que nos referimos en el apartado 1,7,c) 1) no integra las NIIF sino que constituye un punto de referencia que debería ser tenido en cuenta para su elaboración, lo que no siempre ocurre.

En 2005, el IASB propuso la emisión de un nuevo tipo de pronunciamiento denominado *Corrección técnica*, para la realización de correcciones menores. Poco después concluyó que era preferible seguir los procedimientos a los que nos referiremos en la sección 12,4, con períodos más cortos de exposición de los correspondientes borradores.

(1) KOLIVER, OLIVIO y GONZÁLEZ AYALA, MARTA, *Las normas internacionales de contabilidad y su adecuación a escala nacional*, trabajo presentado a la XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad (2003) y publicado en el tomo de trabajos interamericanos, págs. 17-44.

(2) NIC 1, párrafo 7.

12.3. PARTICIPANTES EN LA EMISIÓN DE LAS NIIF

Las NIIF están integradas por pronunciamientos emanados de:

- a) dos organismos en actividad que dependen de la Fundación IFRS, que hasta comienzos de 2010 se denominaba International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF, Fundación del Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad):
 - 1) el International Accounting Standards Board (IASB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad);
 - 2) el IFRS Interpretations Committee (Comité de Interpretaciones de las NIIF), antes denominado International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC, traducido oficialmente como Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, CINIIF);
- b) dos que finalizaron su actividad en 2000:
 - 1) el International Accounting Standards Committee (IASC, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad);
 - 2) el Standing Interpretatton Committee (SIC, Comité Permanente de Interpretaciones), dependiente del anterior.

T En nuestros libros acostumbramos traducir *Board* como Junta, pero en el caso del IASB usamos la palabra *Consejo* porque es la empleada en las publicaciones oficiales de la Fundación IFRS.

La traducción adecuada de *International Financial Reporting Interpretations Committee* es *Comité de Interpretaciones Internacionales de Información Financiera*, pero en las publicaciones en español de la IASCF (ahora Fundación IFRS) se usó, arbitrariamente, la expresión *Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera*. Curiosamente, esta traducción es adecuada para la nueva denominación del organismo (*International Financial Reporting Standards Interpretations Committee*).

A continuación nos referiremos a las principales características de los organismos citados, pero en orden cronológico de aparición.

A) EL IASC Y EL SIC

El IASC fue creado en 1973 por organizaciones de la profesión contable de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Holanda, Japón y México.



Para ampliar la información sobre el tema puede leerse:

Ángulo, José Antonio Gonzalo y Tua Pereda, Jorge, *Introducción a la labor del IASC*, en *Normas Internacionales de Contabilidad del IASC*, Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 1997.

Su constitución de 1992 lo describía como un cuerpo independiente del sector privado cuyo objetivo era el logro de uniformidad en los *principios contables* (sic) utilizados por las empresas y otras organizaciones para la presentación de información financiera alrededor del mundo. Más específicamente, dicha carta orgánica enunciaba estos objetivos:

- a) formular y dar a publicidad, en el interés público, NC a ser observadas en la preparación de los estados financieros y promover su aceptación y observancia en todo el mundo;
- b) trabajar por la mejora y la armonización de las regulaciones, NC y procedimientos relacionados con la preparación de dichos estados.

En virtud de un convenio con la IFAC, desde 1983 los miembros de ésta lo eran también del IASC, en cuyo trabajo participaban también otras organizaciones.

En 1999 (penúltimo año de funcionamiento pleno), su costo de funcionamiento fue de £ 2.070.000 y sus recursos tuvieron tres orígenes principales:

- a) pagos de las organizaciones integrantes de su Junta (£ 770.000);
- b) ganancia por la venta de publicaciones (£ 1.030.000);
- c) donaciones (£ 660.000, provenientes de 101 organizaciones) (3).

El hecho de que alrededor de un tercio de los recursos del IASC proviniera de las organizaciones que integraban la Junta que lo conducía no ayudaba a crearle una imagen de independencia. Dicha Junta podía tener hasta 17 miembros, de los cuales 13 representaban a países o grupos de países y eran nominados por la IFAC. Los restantes representaban a organizaciones interesadas en la información financiera (4). A las reuniones de la Junta asistían también observadores, sin voto (5).

(3) *IASC Annual Review 1999*, páginas 17-18.

(4) A mediados de 2000: el International Council of Investment Associations (*Consejo Internacional de Asociaciones de Inversión*), la Federation of Swiss Industrial Holding Companies (*Federación de Empresas Controladoras Suizas*) y el International Association of Financial Executives Institutes (*Asociación Internacional de Institutos de Ejecutivos de Finanzas*). El cuarto lugar estaba vacante.

(5) A mediados de 2000: la Comisión Europea, la FASB, la IOSCO y el Gobierno de la República Popular China.

Dos veces por año, la Junta del IASC se reunía con un *Grupo Consultivo* integrado por representantes de organizaciones internacionales vinculadas con preparadores y usuarios de estados financieros (6), para discutir cuestiones técnicas de los proyectos del organismo, su programa de trabajo y su estrategia.

Entre 1995 y 2000 funcionó un *Consejo Asesor* integrado por personalidades de la profesión, de los negocios y de los usuarios de estados financieros. Sus tareas incluían la promoción de la aceptación de las NIC y el mejoramiento de la credibilidad del trabajo del IASC mediante acciones como:

- a) la revisión y el comentario de la estrategia y de los planes de la Junta, para satisfacerse de que se alcanzasen las necesidades de los constituyentes del IASC;
- b) la preparación de un informe anual sobre la efectividad de la Junta en el logro de sus objetivos y en el cumplimiento de sus tareas;
- c) la promoción de la participación en el trabajo del IASC y de su aceptación por parte de la profesión contable, la comunidad de negocios, los usuarios de estados financieros y otros interesados en la información financiera;
- d) la búsqueda y obtención de fondos para el trabajo del IASC de una manera que no debilitase su independencia; y
- e) la revisión de los presupuestos y estados financieros del IASC.

En su sede (situada en Londres), el IASC contaba con un plantel reducido de personal técnico que provenía de diversos países y era encabezado por un Secretario General.

Tuvo a su cargo la aprobación de las NIC, basándose (en cada caso) en propuestas formuladas por un *comité conductor* constituido al efecto. La aprobación requería el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros, previa exposición del correspondiente borrador a los comentarios públicos por no menos de seis meses.



Puede encontrarse una explicación detallada del proceso de emisión de una NIC en las páginas 30-32 del trabajo de Gonzalo Ángulo y Tua Pereda referido precedentemente.

En 1997, el SIC comenzó a emitir interpretaciones de las NIC, referidas a:

- a) prácticas insatisfactorias, dentro del alcance de las NIC existentes; o
- b) cuestiones relacionadas con las NIC que no habían sido consideradas al momento de su desarrollo.

(6) A mediados de 2000 el Grupo Consultivo tenía 16 integrantes, entre ellos la FASB, la IOSCO y la UE.

Los textos *oficiales* de las NIC y de las interpretaciones eran los publicados en idioma inglés. Existieron traducciones efectuadas por el propio IASC al español y a otros idiomas, que eran *relativamente oficiales*, pues en caso de contradicción con la versión en inglés, prevalecía ésta.

Como se indica en el apartado que sigue, el IASC y su SIC fueron disueltos en 2001.

B) LA IFRS FOUNDATION (ANTES IASCF)

1) Génesis

En 1997, el IASC consideró que debía actualizar su estructura y creó un comité especial para el estudio del tema. Es probable que esta decisión haya tenido que ver con las críticas que venía recibiendo el trabajo del Comité, que la FASB resumió así en 1999:

(...) algunos creen que la estructura y el proceso de emisión de normas del IASC no son lo suficientemente robustos como para satisfacer futuras demandas de normas contables de alta calidad. En particular, bajo la estructura existente, los miembros de la Junta del IASC representan a organizaciones, no a individuos. Quienes sirven en la Junta lo hacen con dedicación parcial, manteniendo lazos con sus empleadores. (...) El IASC sólo tiene una pequeña planta con dedicación exclusiva y una porción sustancial del trabajo relativo a los proyectos es tomada a su cargo por voluntarios que sirven en los comités conductores. El debido proceso del IASC sólo provee limitadas oportunidades de *input* a los constituyentes y al público en general y, hasta hace poco, estuvo cerrado a la observación pública. Las audiencias públicas y la interacción cara a cara con la Junta del IASC y con sus constituyentes no es una parte normal del debido proceso del IASC. Además, el IASC no está sujeto a supervisión por parte de un cuerpo independiente. Estas características del IASC motivan preguntas acerca de sus capacidades continuas para emitir coherentemente normas contables de alta calidad, para ocuparse de cuestiones emergentes y para adaptarse a los cambios del contexto económico. A medida que la demanda de normas internacionales de contabilidad aumenta, hay quienes se preguntan si la Junta del IASC, tal como está construida, puede llevar a cabo sus responsabilidades adecuadamente, discutir y debatir cuestiones técnicas con la profundidad adecuada y asegurarse de que los representantes en la Junta voten sobre la

base de los méritos técnicos de una propuesta más que sobre la base de intereses sectoriales (7).

El informe del comité especial se conoció en 1999 (8). En ese año, el IASC introdujo ciertos cambios en su organización y en marzo de 2000 aprobó una nueva *Constitución*, que dos meses después fue aprobada por la IFAC. En cumplimiento de una de sus disposiciones, en febrero de 2001 se constituyó la Fundación IASC.

La Constitución de esta fundación se basó en la última emitida por el IASC, que fue modificada en seis oportunidades. La versión vigente recoge los cambios que se le efectuaron el 26 de enero de 2010 y establece que la emisión de normas técnicas está a cargo de dos cuerpos dependientes de la Fundación: el IASB y el IFRS Interpretations Committee (nombre dado en 2010 al IFRIC, que había sido creado en 2002).

2) Cambio de denominación

La denominación dada originalmente a la Fundación transmitía la idea de cierta ligazón con el disuelto IASC, que en lo principal se limitó a la incorporación a las NIIF de los pronunciamientos previamente emitidos por el IASC y por la SIC que existían a la fecha de su disolución y fueron *heredados* por el IASB en 2001. Por ello, nos parece bien su cambio de denominación a Fundación IFRS, dispuesto en enero de 2010.

3) Objetivos

En la constitución de 2010 se define:

Los objetivos de la Fundación IFRS son:

- (a) Desarrollar, en el interés público, un conjunto único de normas de información financiera legalmente exigibles, globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basado en principios claramente articulados. Estas normas deberían requerir información comparable, transparente y de alta calidad en los estados financieros y en otra información financiera que ayude a los inversores, a otros partícipes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios de la información financiera.

(7) *The IASC-U.S. Comparison Project: A Report on the Similarities and Differences between IASC Standards and U.S. GAAP*. segunda edición, FASB, 1999, página 15.

(8) IASC Strategy Working Party, *Recommendations on Shaping IASC for the Future*, 1999.

- (b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas.
- (c) Considerar en el cumplimiento de los objetivos asociados con (a) y (b), cuando sea adecuado, las necesidades de un abanico de tamaños y tipos de entidades en escenarios económicos diferentes.
- (d) Promover y facilitar la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que son las normas e interpretaciones emitidas por el IASB, mediante la convergencia de las normas de contabilidad nacionales y las NIIF (9).

4) Gobierno

La conducción de la Fundación IFRS está a cargo de:

- a) un cuerpo de fideicomisarios (10);
- b) los otros órganos de gobierno que ellos determinen de acuerdo con las disposiciones de la Constitución (11).

Los fideicomisarios deben emplear sus mejores esfuerzos para asegurar que se observen los requerimientos de la Constitución, pero en aras de la viabilidad operativa pueden efectuar variaciones menores, las que deben ser aprobadas por el 75 % del cuerpo (12).

Respecto de dicho cuerpo se ha establecido que:

- a) los fideicomisarios serán veintidós personas físicas (13), con esta distribución geográfica:
 - 1) seis de Asia y Oceanía;
 - 2) seis de Europa;
 - 3) seis de América del Norte;
 - 4) uno de África;

(9) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 2.

(10) Traducción de *trustees* empleada en la versión oficial en español del prólogo a las NIIF. En la traducción oficial de la Constitución de 2010 se los denomina *fiduciarios*, lo que puede provocar confusiones. Peores fueron las traducciones en que se los denominaba *patrones* o *administradores*, pues esto daba a entender que tenían a su cargo actividades gerenciales.

(11) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 3.

(12) *Ibíd.*, párrafo 3.

(13) *Ibíd.*, párrafo 4.

- 5) uno de América del Sud (14);
- 6) dos de cualquier área, siempre que se mantenga un balance geográfico global (15).
- b) el cuerpo debe incluir:
 - 1) preparadores, auditores y usuarios, así como académicos y funcionarios que sirvan al interés público;
 - 2) normalmente, dos socios principales de firmas contables internacionales prominentes (16);
- c) actuando en grupo, sus miembros deben proveer un balance adecuado de antecedentes profesionales (17);
- d) serán designados por un Monitoring Board (Consejo de Seguimiento), siguiendo cierto procedimiento (18), que incluye consultas efectuadas con la IFAC y con otras organizaciones nacionales e internacionales de auditores, preparadores, usuarios y académicos (19);
- e) los fideicomisarios establecerán procedimientos para invitar a la formulación de sugerencias de designaciones por parte de esas organizaciones y para permitir que los individuos propongan sus propios nombres, lo que incluye la publicidad de las posiciones vacantes (20);
- f) los fideicomisarios duran tres años en su cargo y pueden ser reelegidos una vez (21), aunque pueden ser removidos en caso de desempeño pobre, conducta o incapacidad (22);
- g) deben reunirse no menos de dos veces por año, recibiendo un honorario anual y otro por cada reunión, que ellos mismos fijan (23).

Los fiduciarios tienen diversas obligaciones. Las que más interesan en relación con las cuestiones tratadas en este capítulo son las de:

- a) nombrar a los miembros del IASB y establecer las condiciones de sus contratos de servicio, así como los criterios de evaluación de su desempeño;
- b) nombrar a los miembros del Comité de Interpretaciones y del Consejo Asesor referidos más adelante;

(14) Actualmente, Pedro Malan, de Brasil.

(15) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 6.

(16) *Ibidem*, párrafo 7.

(17) *Ibidem*, párrafo 7.

(18) *Ibidem*, párrafo 5.

(19) *Ibidem*, párrafo 7.

(20) *Ibidem*, párrafo 7.

(21) *Ibidem*, párrafo 8.

(22) *Ibidem*, párrafo 9.

(23) *Ibidem*, párrafo 11.

- c) revocar los nombramientos indicados en función del bajo rendimiento, del mal comportamiento, de la incapacidad o de otras falencias en el cumplimiento de las exigencias contractuales;
- d) aprobar anualmente el presupuesto de la Fundación IFRS y determinar las bases para su financiación;
- e) revisar las cuestiones generales de carácter estratégico que afecten a las NIIF y promover su aplicación rigurosa, sin involucrarse en asuntos técnicos relativos a ellas;
- f) aprobar las modificaciones a la Constitución, después de observar un procedimiento que incluye consultas al Consejo Asesor y la publicación de un borrador de documento para recibir comentarios del público (24).

Es adecuado que los fideicomisarios no intervengan en la sanción de las NIIF porque éstas son más creíbles si quienes las emiten (el IASB y el Comité de Interpretaciones) están desligados de la obtención de los fondos necesarios para el funcionamiento de la Fundación IFRS.

5) Supervisión

El Consejo de Seguimiento proporcionará un vínculo formal entre la junta de fideicomisarios y las autoridades públicas (25). Inicialmente estará integrado por:

- a) el miembro responsable de la Comisión Europea;
- b) el presidente de la SEC;
- c) el comisionado de la Agencia de Servicios Financieros de Japón;
- d) el presidente del Comité de Mercados Emergentes de la IOSCO;
- e) el presidente del Comité Técnico de la IOSCO (o su vicepresidente, si el presidente fuera alguna de las personas indicadas en los incisos anteriores);
- f) como observador, el presidente del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (26).

Varios integrantes del Consejo (la UE, la IOSCO y la Agencia de Servicios Financieros de Japón) habían solicitado la creación de un organismo de este tipo en 2007 (27).

(24) *Ibídem*, párrafos 15 y 16.

(25) *Ibídem*, párrafo 18.

(26) *Ibídem*, párrafo 21.

(27) <http://www.sec.gov/news/press/2007/2007-226.htm>.

Entre sus funciones se cuenta, ya lo mencionamos, la designación de los fideicomisarios de la Fundación IFRS.

6) Financiamiento

El costo de funcionamiento de la Fundación IFRS se incrementa año tras año. En 2009 llegó a £ 19.696.000 y fue financiado principalmente con donaciones (£ 16.584.000) y con el resultado de la venta de publicaciones (£ 2.394.000). Compárese la primera cifra con los £ 2.070.000 que erogó el IASC en 1999.

La Fundación IFRS procura que su funcionamiento sea solventado principalmente a través de un número de regímenes financieros nacionales que alcancen a los participantes en los mercados de valores, de modo de diversificar las fuentes de financiamiento.

c) EL IASB

El IASB es el órgano de la Fundación IFRS que tiene a su cargo la emisión de las NIIF y de sus borradores, así como la aprobación final de las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las NIIF (28).

Nos llama la atención que, después de los cambios introducidos a la Constitución de la Fundación IFRS en 2010, la denominación de la IASB induzca a relacionarla con las NIC y no con las NIIF. Lo coherente con esos cambios habría sido rebautizarlo *International Financial Reporting Standards Board* (Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera).

También se espera que, en acuerdo con los fideicomisarios, establezca y mantenga enlaces con los emisores de normas nacionales, con otros emisores de normas y con otros organismos oficiales interesados en la emisión de NC, para apoyar el desarrollo de las NIIF y promover la convergencia entre las NC nacionales y las NIIF (29).

El IASB no es el IASC con otro nombre, como dan a entender quienes relatan su historia diciendo que nació en 1973 y no en 2001 o que simplemente afirman que el IASC fue “rebautizado como IASB”.

Actualmente está integrado por 15 miembros a los que deberá agregarse uno no después del 1º de julio de 2012 (30). A esa fecha, el IASB debería quedar compuesto por:

- a) cuatro miembros provenientes de Asia y Oceanía;
- b) cuatro de Europa;

(28) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 36.

(29) Ibídem, párrafo 28.

(30) Ibídem, párrafo 24.

- c) cuatro de América del Norte;
- d) uno de África;
- e) uno de América del Sud;
- f) dos de cualquier área, siempre que se mantenga un balance geográfico global (31).

Del total de miembros, hasta tres pueden tener dedicación parcial (32). Entendemos que el requerimiento de una gran mayoría con dedicación exclusiva apunta al logro de una mayor independencia relativa.

Los fideicomisarios deben seleccionar a los miembros del IASB de modo que este cuerpo:

- a) quede compuesto por un grupo de personas que representen la mejor combinación disponible de experiencia técnica y diversidad de negocios internacionales y experiencia en mercados, con el propósito de contribuir al desarrollo de normas globales de información financiera de alta calidad (33);
- b) proporcione una combinación adecuada de experiencia práctica entre preparadores, auditores, usuarios y académicos (34).

No se puede ser fideicomisario e integrante del IASB simultáneamente (35).

Para ser designado miembro se requiere:

- a) competencia técnica y conocimientos de contabilidad demostrados, aunque no se exige título de contador público;
- b) capacidad para analizar cuestiones y para considerar las implicaciones del análisis en el proceso de toma de decisiones;
- c) talento para la comunicación oral y escrita;
- d) capacidad de considerar diversos puntos de vista, pesar imparcialmente las evidencias presentadas y llegar oportunamente a decisiones oportunas, razonadas y sostenibles;
- e) conocimiento del entorno dentro del cual se preparan los informes financieros;
- f) capacidad para el trabajo colegiado;

(31) *Ibídem*, párrafo 26. El puesto de América del Sur lo ocupa el brasileño Amaro Gomes.

(32) *Ibídem*, párrafo 24.

(33) *Ibídem*, párrafo 25.

(34) *Ibídem*, párrafo 27.

(35) *Ibídem*, párrafo 25.

- g) integridad, objetividad y disciplina;
- h) compromiso con la misión de la Fundación IFRS y el interés público (36).

Se los elige por hasta cinco años, pudiendo ser reelectos una vez por términos que varían entre tres y cinco años en función de dos circunstancias:

- a) que hayan sido designados antes o después al 2 de julio de 2009 (37);
- b) que hayan ocupado o no la presidencia o la vicepresidencia del cuerpo (38).

La remuneración de los integrantes del IASB es fijada (ya lo dijimos) por los fideicomisarios (39).

El IASB tiene libertad total para establecer su agenda técnica, aunque debe efectuar consultas a los fideicomisarios y al Comité Asesor. Desde 2011 también tendrá que efectuar consultas públicas cada tres años (40).

Al organizar su trabajo técnico, puede encargar investigaciones detalladas a organismos emisores de NC o a otros terceros (41).

También puede decidir sobre el número de reuniones y los lugares donde tendrán lugar. Los debates del IASB son públicos, pero ciertas cuestiones (normalmente las relacionadas con la administración del personal) puede tratarse en reunión secreta (42).

D) EL IFRS INTERPRETATIONS COMMITTEE (ANTES IFRIC)

De acuerdo con la Constitución de la Fundación IFRS, el Comité de Interpretaciones tiene las siguientes funciones:

- a) interpretar la aplicación de las NIIF y proporcionar de forma oportuna guías sobre cuestiones de información financiera que no hayan sido tratadas específicamente en ellas, en el *contexto* del MC del IASB y teniendo en consideración el objetivo de este organismo de trabajar activamente junto con los emisores nacionales de normas para conseguir la convergencia de las normas contables nacionales y las NIIF, buscando soluciones de alta calidad;
- b) ejecutar otras tareas que le encargue el IASB;

(36) *Ibíd.* Anexo.

(37) Suponemos que ninguno fue designado justamente el 2 de julio de 2009, en cuyo caso no entraría en ninguno de los dos grupos.

(38) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 31.

(39) *Ibíd.*, párrafo 33.

(40) *Ibíd.*, párrafo 37(d).

(41) *Ibíd.*, párrafo 37(e).

(42) *Ibíd.*, párrafo 34.

- c) elaborar interpretaciones de las NIIF e informar de ello al IASB (43).

El manual para su funcionamiento del (entonces) IFRIC aprobado por los fideicomisarios en 2007 indica que este Comité debe identificar, oportunamente, las cuestiones que merecen la emisión de interpretaciones (44). También señala que debe resolverlas aplicando un enfoque basado en principios fundado en el MC adoptado por el IASB (45) y evitar que sus conclusiones entren en conflicto con las NIIF (46). Esto crea un problema práctico porque:

- a) la regla indica que el Comité debe dar preeminencia al MC sobre las NIIF;
- b) las interpretaciones son finalmente aprobadas por el IASB, que ha dictado NIIF que no respetan al MC.

El Comité tiene catorce miembros con derecho a voto, con mandatos renovables de tres años (47). Son designados por los fideicomisarios, que también eligen a otra persona para que presida las reuniones del Comité y a miembros observadores. Tanto éstos como el presidente tienen voz pero no voto (48).

Debe reunirse cuando se le requiera. El quorum se logra con la presencia física o por telecomunicación de diez integrantes. Uno o dos miembros del IASB, designados por ésta, pueden asistir (sin voto). Las reuniones son públicas, aunque ciertos temas pueden ser tratados en sesión secreta (49).

Al votar, los miembros del Comité deben hacerlo de acuerdo con sus propias opiniones independientes y nunca como representantes de puntos de vista de las empresas, instituciones u organizaciones constituyentes a las que puedan estar asociados. No están permitidos los votos por delegación (50).

E) EL IFRS ADVISORY COUNCIL (ANTES SAC)

Este Consejo tiene las siguientes funciones:

- a) asesorar al IASB sobre el contenido de sus agendas de trabajo y sus prioridades;
- b) informarle los puntos de vista de los integrantes del Consejo sobre los principales proyectos de emisión de normas; y

(43) *Ibidem*, párrafo 43.

(44) *Due Process Handbook for the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)* IASCF, 2007, párrafo 5.

(45) *Ibidem*, párrafo 6, cuya traducción oficial al español da a entender que son los principios (y no el enfoque) los que deben estar fundados en el MC.

(46) *Ibidem*, párrafo 7.

(47) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 39.

(48) *Ibidem*, párrafo 40.

(49) *Ibidem*, párrafo 41.

(50) *Ibidem*, párrafo 42.

c) brindar otros asesoramientos al IASB y a los fideicomisarios (51). Debe ser consultado:

- a) por el IASB antes de decidir sobre los principales proyectos;
- b) por los fideicomisarios sobre cualquier propuesta de cambio a la Constitución (52).

Lo integran no menos de treinta organizaciones e individuos interesados en la información financiera internacional, designados por términos renovables de tres años, que deben tener una diversidad de antecedentes profesionales y procedencias geográficas (53).

Normalmente, se reúne tres veces por año en sesiones abiertas al público (54), que son conducidas por un presidente que es designado por la junta de fideicomisarios y que no puede pertenecer al IASB ni a su personal (55).

Las reglas para su funcionamiento se describen en el apéndice III al manual de procedimientos a seguir por el IASB aprobado por los fideicomisarios en 2006.

12.4. PROCEDIMIENTOS DE EMISIÓN DE LAS NIIF

A) ASPECTOS GENERALES

Como anticipamos en la sección 12,3, la emisión, la modificación o la derogación de cualquier componente de las NIIF requiere la aprobación del IASB. En la elaboración y la aprobación de las interpretaciones, participa también el Comité de Interpretaciones de las NIIF.

La constitución establece que los miembros del IASB deben acordar contractualmente que actuarán a favor del interés público y que el decidir sobre las normas y sus revisiones tendrán en cuenta el MC adoptado por ese organismo, con las modificaciones que se le introdujeran con el paso del tiempo (56). Lamentablemente, sólo se obligan a *tenerlo en cuenta*, que no es lo mismo que *respetarlo*.

La misma Constitución contiene algunas indicaciones sobre los pasos a dar para emitir los componentes de las NIIF (57) y una descripción detallada de ellos aparece en dos manuales que:

- a) describen los procedimientos a seguir por parte del IASB y del Comité de Interpretaciones;

(51) *Ibidem*, párrafo 44.

(52) *Ibidem*, párrafo 46.

(53) *Ibidem*, párrafo 45.

(54) *Ibidem*, párrafo 46.

(55) *Ibidem*, párrafo 45.

(56) *Ibidem*, párrafo 29.

(57) *Ibidem*, párrafos 37 y 43.

- b) fueron aprobados por los fideicomisarios en marzo de 2006 y enero de 2007, respectivamente.
- c) tratan con bastante detalle:
 - 1) las cuestiones a considerar para agregar un tema a las agendas técnicas de ambos organismos;
 - 2) las actividades de planeamiento referidas a cada proyecto;
 - 3) los procedimientos a seguir para la aprobación de un pronunciamiento, que respetan los requisitos generales que enunciamos en la sección 10,4;
 - 4) las actividades posteriores a la emisión de un pronunciamiento.

La lectura íntegra de los manuales es recomendable para quienes organicen, en cualquier ámbito, sistemas de emisión de normas profesionales (58). Aquí, nos limitaremos a enunciar los pasos principales que deben darse para emitir componentes de las NIIF.

Antes, señalemos que la corrección de pequeños errores (ortográficos, referencias incorrectas, trasposiciones de números en ejemplos, etcétera):

- a) no requiere la ejecución de los pasos que describiremos;
- b) está a cargo del personal técnico del IASB;
- c) se comunica utilizando el sitio web del IASB mediante unos documentos muy breves denominados *correcciones editoriales*, que tienen la estructura de una *fe de erratas*.

B) PRONUNCIAMIENTOS DISTINTOS A LAS INTERPRETACIONES

1) Procedimientos obligatorios

Para emitir un pronunciamiento técnico que contenga una nueva NIIF o una *versión revisada* de una NIIF o de una NIC preexistente, o bien una modificación a otros pronunciamientos preexistentes, es imprescindible:

- a) desarrollar un borrador del mismo que:
 - 1) contenga el texto propuesto y una invitación a formular comentarios;
 - 2) esté acompañado por los correspondientes fundamentos y por las visiones alternativas de los miembros del IASB que estuvieren en desacuerdo;

(58) Debe tenerse en cuenta que el texto de los manuales disponible a la fecha del prefacio de este libro no ha sido corregido en función de los cambios introducidos en 2010 a la Constitución de la Fundación IFRS.

- 3) puede incluir guías de aplicación (que tienen carácter normativo) o de implementación (que no lo tienen);
- b) ponerlo a consideración del público por un periodo que generalmente es de 120 días, pero que puede acortarse a no más de 30 si la cuestión es excepcionalmente urgente;
- c) por intermedio del personal técnico del IASB, coleccionar, resumir y analizar los comentarios que se reciban;
- d) corregir el borrador en función del estudio de las cartas con comentarios;
- e) emitir el pronunciamiento (en idioma inglés) y publicar sus fundamentos.

Eventualmente, el IASB podría decidir la emisión de un segundo borrador y someterlo a otra rueda de consultas.

Las discusiones del IASB se llevan a cabo en reuniones públicas que suelen realizarse a razón de una por mes (excepto en agosto) durante tres a cinco días.

Las decisiones referidas a la aprobación de componentes de las NIIF o de borradores de ellos deberán ser tomadas por no menos de diez miembros del IASB cuando este cuerpo tenga dieciséis. Mientras esto no suceda, bastará con nueve votos (59). Las emisiones de papeles para discusión pueden aprobarse por mayoría simple en una reunión que cuente con la presencia física o por telecomunicación del 60 % de los miembros (60).

2) Procedimientos omisibles

El IASB puede también optar por:

- a) desarrollar y publicar un papel para discusión (propio del IASB o de un organismo que esté colaborando con él en un proyecto), que puede incluir puntos de vista del autor.
- b) establecer grupos de trabajo o de asesoramiento especializado para recibir consejos sobre proyectos importantes;
- c) efectuar visitas a emisores de estados financieros para comprender mejor las prácticas de la industria correspondiente y la forma que el nuevo pronunciamiento (si fuere aprobado) podría afectarlas;
- d) organizar audiencias públicas o mesas redondas.

(59) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 36. Antes de la reforma de 2005 sólo se requerían ocho votos.

(60) *Ibíd.*, párrafo 36.

De omitirse alguno de estos procedimientos, la causa debe ser publicada dentro de los fundamentos del borrador o norma correspondiente.

C) INTERPRETACIONES

Los pasos principales para la emisión de una interpretación del IFRS Interpretations Committee son:

- a) el desarrollo de un borrador para comentario público, que debe incluir:
 - 1) un resumen de las cuestiones contables identificadas;
 - 2) el consenso al que se arribó acerca del tratamiento contable adecuado;
 - 3) referencias a las NIIF, a las partes del MC y a otros pronunciamientos que sirven de base para el consenso;
 - 4) la fecha de vigencia y las normas de transición;
- b) su publicación, junto con los fundamentos del consenso, por no menos de 60 días;
- c) la consideración de todos los comentarios recibidos durante el período de exposición pública del borrador;
- d) la elaboración y aprobación de la interpretación final por el Comité de Interpretaciones (o la elaboración de un nuevo borrador a ser sometido a otra rueda de consultas);
- e) su ratificación por el IASB.

Para que dentro del Comité exista consenso sobre un borrador o sobre una interpretación final, no debe haber más de tres votos en contra.

La mayoría requerida para su ratificación por el IASB es la misma que se exige para aprobar una NIIF:

- a) diez votos cuando el IASB tenga dieciséis miembros;
- b) nueve hasta entonces.

12.5. OTRAS CUESTIONES REFERIDAS A LAS NIIF COMO PRODUCTO

A) CONTENIDO TÍPICO DE UNA NIIF

Entre los componentes típicos de una NIIF, son especialmente relevantes los que siguen:

- a) una aclaración que indica que el pronunciamiento debe ser entendido en el marco de sus fundamentos de las conclusiones, del prólogo a las NIIF y del MC adoptado por el IASB;
- b) la delimitación de su alcance;
- c) las normas;
- d) las modificaciones que se efectuaren a normas preexistentes;
- e) las definiciones de los términos empleados (el *glosario*);
- f) la vigencia de las normas y de las modificaciones a pronunciamientos preexistentes;
- g) a veces, normas de transición;
- h) en algunos pronunciamientos, una guía de aplicación.

La aclaración referida en el inciso a) indica también que al seleccionar políticas contables deben tenerse en cuenta las previsiones de la NIC 8.

Al definir el alcance suele emplearse la palabra *entidad*, para cuya interpretación debe tenerse en cuenta este párrafo del *prólogo a las NIIF*:

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general, así como en otras informaciones financieras, de todas las entidades con ánimo de lucro. Entre éstas se incluyen las que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras similares, fuere que estén organizadas en forma de sociedades o revistan otras formas jurídicas. También se incluyen organizaciones tales como las compañías de seguros mutuos y otras entidades de cooperación mutualista, que suministran a sus propietarios, miembros o participantes, dividendos u otros beneficios de forma directa y proporcional. Aunque las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas a las entidades sin ánimo de lucro en los sectores privado, público, ni en las administraciones públicas, las entidades que desarrollen estas actividades pueden encontrarlas apropiadas. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) prepara normas contables para las administraciones públicas y para otras entidades del sector público, diferentes de las entidades gubernamentales de negocios, que están basadas en las NIIF (61).

(61) Prólogo a las NIIF (2010), párrafo 9.

Algunos párrafos normativos aparecen resaltados y otros con tipos normales, pero todos tienen el mismo nivel de obligatoriedad. En el prólogo a las NIIF se dice que los primeros contienen *los principios más importantes* (62). Entendemos que se refiere a *las normas principales*, porque no están preparadas con el enfoque basado en principios, aunque algunos miembros del IASB sostengan lo contrario.

Los términos empleados en una NIIF se incluyen también en un glosario general que se presenta en su publicación anual.

Dado el carácter no imperativo de los estándares publicados, la vigencia indicada en una NIIF y las normas de transición previstas sólo constituyen *propuestas* que los (verdaderos) emisores de NC pueden aceptar o rechazar.

Una NIIF podría indicar que tiene vigencia para la preparación de estados financieros correspondientes a ejercicios o períodos intermedios iniciados desde 2011 pero un emisor de NC aceptarla con vigencia desde 2022.

Las guías de aplicación suelen contener normas cuya inclusión en los párrafos normativos principales haría más pesada y entrecortada la lectura de éstos.

B) CONTENIDO TÍPICO DE UNA INTERPRETACIÓN

Una interpretación incluye:

- a) los antecedentes de la cuestión a interpretar;
- b) el alcance de la interpretación;
- c) las cuestiones objeto de ella;
- d) el consenso alcanzado en el Comité de Interpretaciones de las NIIF;
- e) la fecha de vigencia;
- f) a veces, normas de transición;
- g) ocasionalmente, modificaciones a normas preexistentes.

C) MATERIAL ACOMPAÑANTE

Junto con una NIIF o una interpretación deben publicarse los siguientes elementos, que no tienen carácter normativo:

(62) *Ibíd*em, párrafo 14.

- a) los fundamentos de la NIIF o del consenso del caso;
- b) en el caso de las NIIF:
 - 1) los nombres de los miembros del IASB que votaron a favor y en contra;
 - 2) las opiniones disidentes de los segundos.

Ya mencionamos que la publicación de los fundamentos es importante por razones de transparencia y porque facilita su interpretación y aplicación.

El material acompañante puede incluir también:

- a) guías para la implementación de las reglas contenidas en la NIIF o en la interpretación;
- b) ejemplos ilustrativos de su aplicación.

D) CLARIDAD

Las NIIF no son, en general, de lectura fluida. Su redacción podría ser mejorada si:

- a) la terminología empleada estuviese siempre en armonía con el lenguaje común;
- b) no se incluyeran normas dentro de los sectores destinados a explicar los términos utilizados;
- c) no se incluyesen, en la parte normativa, aclaraciones que no constituyen reglas y que poco agregan.

E) IDIOMAS Y TRADUCCIONES

De acuerdo con la Constitución de la Fundación IFRS:

- a) el texto oficial de un componente de las NIIF es el publicado por el IASB en idioma inglés;
- b) el IASB puede publicar traducciones o autorizar que otros lo hagan (63).

En la realidad, el manejo de las traducciones no está a cargo del IASB sino de la Fundación.

La disponibilidad de una traducción (debidamente aprobada) de las NIIF al idioma de un país es imprescindible respecto de los pronunciamientos de

(63) Constitución de la Fundación IFRS (2010), párrafo 38.

aplicación obligatoria en él. En relación con esta cuestión, la UE tiene establecido que las NIIF que ella adopte deben publicarse íntegramente en todas las lenguas oficiales de la Comunidad, en forma de reglamento de la Comisión, en el Diario Oficial de la Unión Europea (64).

Cualquier traducción inadecuada de una regla podría ocasionar una situación de difícil resolución.

Para ilustrar el punto tomemos la versión revisada en 2009 de la NIC 24, referida principalmente a la información que debe brindarse en los estados financieros sobre las transacciones, saldos y compromisos con *partes relacionadas*.

Para definir el alcance de la expresión *en bastardilla*, la NIC contiene una definición de *personal clave de la gerencia* y otra que permite determinar quiénes integran el grupo de sus *familiares cercanos*. El texto en inglés de esta última es:

Close members of the family of a person are those family members who may be expected to influence, or be influenced by, that person in their dealings with the entity and include:

- (a) that person's children and spouse or domestic partner;
- (b) children of that person's spouse or domestic partner; and
- (c) dependants of that person or that person's spouse or domestic partner.

La traducción oficial al español de esta definición es la que sigue:

Familiares cercanos a una persona son aquellos miembros de la familia de los que se podría esperar que influyeran a, o fueran influidos por esa persona en sus relaciones con la entidad e incluyen:

- (a) los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;
- (b) los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de afectividad; y
- (c) personas dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona, o persona con análoga relación de afectividad.

(64) Reglamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 3, apartado 4.

12. LAS “NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA” 491

Puede observarse que la expresión inglesa “domestic partner” fue traducida como “persona con análoga relación de afectividad”, lo que nos merece los siguientes comentarios:

a) El Merriam Webster Dictionary (65) define:

Domestic partner

2. either one of an unmarried heterosexual or homosexual cohabiting couple especially when considered as to eligibility for spousal benefits

b) se refiere, en consecuencia, a cada uno de los miembros de una pareja (de heterosexuales o de homosexuales) que cohabita sin estar casada, especialmente a los efectos de definir si pueden recibir los mismos beneficios que los esposos;

c) una “relación de afectividad” análoga con la que vincula a una persona con su cónyuge:

1) es, por naturaleza, subjetiva;

2) podría ser de cualquier tipo (una persona podría tener similares sentimientos de amor o de odio por su esposa y por un tercero);

d) la expresión usada en la traducción al español (además de ser el producto de una invención) no incluye el requisito de cohabitación, que figura en el texto original en inglés.

Consecuentemente, una novia o una amante del accionista controlador de una empresa, que no cohabite con éste:

a) no se consideraría una *parte relacionada* (porque no cohabita) si se aplica la NIC 24 original;

b) lo sería de acuerdo con la traducción oficial al español de la NIC 24, siempre que el referido accionista tuviera por ella una relación de afectividad “análoga” a la que sentiría por una esposa (66).

Vale recordar que un emisor de estados financieros no debería afirmar que en la preparación de éstos ha aplicado las NIIF si no ha seguido el texto oficial de ellas emitido en inglés (67).

Por lo indicado, nos parece preferible que:

(65) <http://www.merriam-webster.com>.

(66) No analizaremos la hipótesis de que el accionista tenga amante pero no esposa.

(67) NIC 1, párrafo 16.

- a) en todo el planeta y por cada idioma se utilice una sola traducción de las NIIF;
- b) esa traducción:
 - 1) sea (si existiere) la publicada por la Fundación IFRS;
 - 2) resulte de un proceso que asegure su calidad y que evite la comisión de errores.

Cuando los borradores de normas tienen plazos exigüos de exposición pública, la demora en su traducción coloca en desventaja a quienes desean opinar sobre su contenido y no dominan el idioma inglés.

F) TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

1) La traducción “oficial” y la “europea”

Existen no menos de dos juegos de traducciones al español de las NIIF que se presentan como tales. Son las publicadas:

- a) por la Fundación IFRS (la denominaremos *traducción oficial*);
- b) en el ya referido Diario Oficial de la UE (la llamaremos *traducción europea*).

Los libros anuales que incluyen la traducción oficial de las NIIF contienen también las versiones en español del material acompañante de cada uno de sus componentes, de la Constitución de la Fundación IFRS, de los manuales de procedimientos del IASB y del Comité de Interpretaciones, del prólogo de las NIIF, del MC adoptado por el IASB y del glosario general.

La traducción europea alcanza sólo a las NIIF adoptadas por la UE y no incluye los materiales acompañantes.

La Fundación ha informado que la traducción española del libro *NIIF 2010* fue “coordinada” por Vicente Pina Martínez y Lourdes Torres Pradas (68). Lo mismo ocurrió con las correspondientes a los años inmediatamente precedentes.

La información señala que ambas personas pertenecen a la Universidad de Zaragoza, pero ni en las publicaciones indicadas ni en el sitio de la Fundación se encuentra indicación alguna de que exista una relación directa entre ésta y dicha Universidad. En consecuencia, debe interpretarse que:

- a) el contrato para la traducción fue suscripto entre la Fundación y los coordinadores;
- b) éstos son los únicos responsables por la calidad de su trabajo;

(68) NIIF 2010, *Prólogo a la traducción española de las NIIF2010*, página vi.

- c) su pertenencia a la Universidad de Zaragoza se informa con fines puramente informativos.

Sabemos que el mismo equipo elabora la traducción europea y presumimos que en este caso debe existir un contrato:

- a) entre la Fundación y la UE; o
- b) directamente entre la UE y los coordinadores.

La tarea de los traductores es sometida a la consideración de un comité de revisión de la traducción oficial y otro de la europea. Ambos comités, actuando por separado:

- a) examinan los borradores de las traducciones; y
- b) sugieren los cambios que consideran pertinentes.

Aunque en los libros publicados por la Fundación hasta 2009 se dé a entender lo contrario, el comité de revisión de la traducción oficial no tiene poder de decisión sobre el contenido final de las traducciones publicadas (69). Desconocemos el alcance de la tarea del comité revisor de la UE.

En las traducciones europeas se han incluido expresiones que:

- a) parecen reflejar los gustos personales de los traductores o la terminología de uso habitual en España;
- b) no respetan, a veces, la intención de la IASB o el sentido de las NIIF.

Esa política fue aplicada incluso en casos en que los traductores debían saber que se apartaban del texto aprobado por la IASB.

Al caso de la traducción de “domestic partner” que presentamos en el apartado e) de esta sección, agreguémosle otros dos.

Ejemplo 1

La asignación de medidas monetarias a los activos, a los pasivos y a los otros elementos de los estados financieros no es una *valuación* (o *valoración*) cuando su resultado no es un *valor*. Por esto (suponemos) tanto el IASC como el IASB identificaron a ese proceso con la palabra *measurement*, cuya traducción al español es *medición*.

Esto es, una medición puede consistir en una valuación, pero no toda valuación es una medición.

(69) En el prólogo a la traducción española contenido en el libro *NIIF2009* se dice que el Comité Revisor *da por finalizado el texto*, pero por haber integrado el Comité durante varios años sabemos que la decisión final sobre su contenido queda en manos de los traductores y de personal administrativo de la Fundación IFRS. En la publicación *NIIF2010* no se incluye la frase que cuestionamos.

Sin embargo, los preparadores de la traducción europea de las NIIF parecen haber supuesto que el IASC y el IASB se equivocan al utilizar la palabra *measurement* y resolvieron corregirle este “error”, traduciendo ese vocablo como *valoración*.

Ejemplo 2

El párrafo 116 de la NIC 1 de 2007 (actualmente, párrafo 125) requiere que en los estados financieros se suministre información que advierta al lector que es posible que las medidas contables asignadas mediante estimaciones deban ser modificadas en el futuro. En la versión en inglés, se lo dice de este modo:

Sources of estimation uncertainty

An entity shall disclose information about the assumptions it makes about the future, and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year.

In respect of those assets and liabilities, the notes shall include details of:

- (a) their nature, and
- (b) their carrying amount as at the end of the reporting period.

En la traducción al español del texto ordenado al 25/11/07 de las NIIF adoptadas por la UE, los párrafos precedentes fueron traducidos de este modo:

Principios clave para la estimación de la incertidumbre

La entidad revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como las claves para la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance, siempre que lleven asociado un riesgo significativo que supongan cambios materiales en el valor de los activos o pasivos dentro del ejercicio próximo. Respecto de tales activos y pasivos, las notas deberán incluir información sobre:

- (a) su naturaleza; y
- (b) su importe en libros en la fecha del balance.

Mientras el texto original se refiere a las incertidumbres en las estimaciones, los traductores prefirieron tocar un tema que no está tratado en la norma: la “estimación de la incertidumbre” Además:

- a) no hicieron referencia a sus causas o fuentes (*sources*) sino a unos imaginarios “principios clave”;
- b) hablaron de “la entidad” en lugar de “una entidad”;
- c) usaron la palabra “material” con el sentido de “significativo”;
- d) emplearon la expresión “valor en libros” en el primero de los dos casos en que la norma original refiere al “importe en libros” (*carrying amount*).

Los coordinadores de la traducción oficial defendieron el texto que habían utilizado en la europea, pero tras largas discusiones con el correspondiente Comité Revisor (que por entonces integrábamos) terminaron por aceptar este otro, que en general refleja el sentido de la norma original:

Causas de incertidumbre en las estimaciones

Una entidad revelará información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de:

- (a) su naturaleza; y
- (b) su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa.

No obstante, objetamos que en el texto publicado se utilice la expresión “valor en libros” en un caso en que correspondería hablar de “importe en libros” (*carrying amount*).

Finalmente, en el texto ordenado de la traducción europea de las NIIF al 3/01/08 se modificó el texto publicado por la UE en 2007, acercándolo (en la cuestión de fondo) al aprobado por la Fundación IFRS. La nueva traducción europea es:

Principales causas de incertidumbre en la estimación

La entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como las principales causas de incertidumbre en

la estimación en la fecha del balance, siempre que lleven asociado un riesgo significativo que suponga cambios materiales en el valor de los activos o pasivos dentro del siguiente ejercicio. Respecto de tales activos y pasivos, las notas deberán incluir información sobre:

- a) su naturaleza, y
- b) su importe en libros en la fecha del balance.

En este caso, los traductores:

- a) volvieron a emplear:
 - 1) “valor de los activos o pasivos” en un caso en que correspondía referirse a su “importe en libros”;
 - 2) “materiales” en lugar de “significativos”;
- b) agregaron (porque se les antojó) la palabra “Principales” delante de “causas de incertidumbre de la estimación”.

Lamentablemente, los primeros componentes de la traducción oficial de las NIIF fueron preparados tomando como base la primera traducción hecha para la UE y no todos los errores que ésta contenía fueron corregidos. Hace unos años, cuando integrábamos el Comité Revisor de la IASCF, sugerimos que se hiciera una revisión integral de los textos traducidos hasta entonces, pero nuestra propuesta no tuvo éxito.

Por todo lo indicado, es posible que las traducciones oficiales acumuladas hasta 2010 contengan:

- a) errores no descubiertos por el Comité Revisor;
- b) errores detectados por el Comité que no fueron corregidos en las publicaciones oficiales de las NIIF en español, por no tener dicho cuerpo el poder de decisión final sobre ellas.



Por lo expuesto, nos permitimos sugerir que cuando en una traducción al español de las NIIF se encuentren párrafos o frases que parezcan extrañas (como las expuestas en los ejemplos), se recurra a su versión en inglés, ya que ésta es la única reconocida por el IASB.

Debe señalarse, también, que los problemas de traducción de voces utilizadas habitualmente en los estados financieros afectarán también la comprensión y la comparación de éstos.

La NIC 16 lleva los títulos *Property, Plant and Equipment* en su versión original y *Propiedades, Planta y Equipo* en la traducción ofi-

cial al español. En cambio, la traducción europea de la misma NIC lo titula *Inmovilizado Material*. En consecuencia:

- a) quien compare un juego de estados financieros según NIIF elaborado en América Latina con otro preparado en España se encontrará con partidas que tienen distinta denominación pero se refieren a las mismas clases de activos;
- b) es poco probable que un traductor profesional que no sea también un contador público y que deba poner en inglés un juego de estados financieros preparado según las NIIF y elaborado en España, imagine que *Inmovilizado Material* corresponde a *Property, Plant and Equipment*.

Habida cuenta de nuestra insatisfacción con la calidad de las traducciones al español de las NIIF, pensamos que la Fundación IFRS debería:

- a) mejorar los controles de calidad sobre los textos publicados, para reducir el riesgo de que éstos contengan errores;
- b) designar traductores después de efectuar concursos abiertos y debidamente publicitados;
- c) exigir que los traductores respeten los textos originales de las NIIF;
- d) aclarar, en sus publicaciones, que el Comité Revisor tiene una función de asesoramiento pero no tiene responsabilidad final por lo publicado.

Las sugerencias precedentes son aplicables a las traducciones a otros idiomas.

Terminemos este apartado con dos buenas noticias:

- a) las traducciones oficiales al español suelen estar disponibles antes que las efectuadas a otros idiomas;
- b) últimamente, las traducciones de las NIIF y de las interpretaciones pueden encontrarse (sin materiales acompañantes) en el sitio web del IASB unos sesenta días después de su emisión en inglés.

2) La traducción chilena

Por medio de su boletín técnico 79, el Colegio de Contadores de Chile adoptó los componentes de las NIIF a cierto momento cambiando sus denominaciones del modo que sigue (70):

(70) *Convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés)*, Boletín Técnico 79 de Colegio de Contadores de Chile, párrafo 6.

<i>Pronunciamientos de la IASB</i>	<i>Equivalente</i>
NIIF	Normas de Información Financiera de Chile
NIC	Normas de Información Contable de Chile
Interpretaciones del CINIIF	Complemento de Interpretación de Normas de Información Financiera de Chile
Interpretaciones del SIC	Suplemento de Interpretación Contable de Chile

No obstante, en el mismo boletín se informa:

La versión chilena de las NIIF y NIC, preparadas por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio de Contadores de Chile A.G., incorporan integral, explícita (sic) y sin reservas, el cuerpo normativo de cada norma original en inglés emitida por el IASB y sus correspondientes normas de interpretación, manteniendo rigurosamente su contenido, sin ningún tipo de adaptación, desviación, adición ni excepción técnica, (...) (71)

En anexos al boletín técnico se incluyen los textos adoptados, que resultan de una tercera traducción al español (hecha en Chile) de los pronunciamientos equivalentes de la IASB.

Para complementar el ejemplo 2 presentado en el apartado anterior, veamos cómo fue traducido el párrafo 125 de la NIC 1 de 2007 a los efectos de su inclusión en la Norma de Información Contable de Chile 1:

Fuentes para la estimación de incertidumbres

Una entidad revelará información respecto a los supuestos que efectúa respecto al futuro y otras fuentes significativas para la estimación de incertidumbres al cierre del periodo sobre el cual se informa que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste significativo de los valores de libros de activos y pasivos dentro del próximo año financiero. En relación a esos activos y pasivos, las notas deberán incluir detalles de:

- (a) su naturaleza; y
- (b) su valor de libros al cierre del periodo sobre el cual se informa.

(71) *Ibíd*em, párrafo 7.

Esta versión parece inspirada en la primera traducción europea (que expusimos en la página 495) y arrastra sus principales defectos.

No sabemos si en algún momento del futuro el Colegio de Contadores de Chile comenzará a utilizar la traducción oficial aprobada por la Fundación IFRS.

G) DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor de todo el material producido por la Fundación IFRS, el IASB y el Comité de Interpretaciones pertenecen a la primera. Sin embargo, la publicación de una NIIF o de una interpretación en cualquier boletín oficial permite el acceso gratuito a ella, lo que crea una situación atípica.

De todos modos, el problema no es muy importante porque:

- a) existen planes que permiten que los miembros de determinados organismos accedan por medio de la Internet a todo el material de propiedad intelectual de la Fundación IFRS (en cualquier idioma) por veinticinco dólares anuales;
- b) la Fundación IFRS permite el acceso gratuito (por Internet) a los pronunciamientos que componen los libros anuales que condenen las NIIF (en inglés, en español y en unos pocos idiomas más), sin los *elementos acompañantes*.

La publicación recién referida se hace en los primeros meses de cada año e incluye generalmente los pronunciamientos aprobados hasta el final del anterior.

12.6. PRIMERA APLICACIÓN

La NIIF 1 prevé los procedimientos a aplicar cuando:

- a) una entidad aplica por primera vez las NIIF, tomadas en su conjunto;
- b) así lo expresa en sus estados financieros, mediante una declaración explícita y sin reservas (72).

Por lo tanto, sus reglas son aplicables cuando, para la preparación de los estados financieros anteriores a la adopción de las NIIF:

- a) se emplearon NC nacionales que no coincidían totalmente con las NIC, aunque:

(72) NIIF 1, párrafo 2.

- 1) se hubiese aplicado alguna NIIF para el tratamiento de cuestiones no contempladas por las NC locales; o
 - 2) se hubiese incluido una conciliación de algunas cifras informadas con las que habrían resultado de aplicar las NIIF; o
- b) se emplearon las NIIF, pero:
- 1) no se incluyó ninguna declaración explícita y sin reservas referida a su aplicación; o
 - 2) se incluyó una que no alcanzaba a todas las NIIF (73):

En los casos en que la NIIF 1 resulte de aplicación, debe prepararse un estado de situación reformulado a la fecha de comienzo del ejercicio más antiguo por el que se exponga información en el primer juego de estados financieros *según NIIF*. Para elaborarlo:

- a) deben emplearse las NIIF vigentes a la fecha de cierre de ese primer juego de estados financieros (lo que mejora la comparabilidad de las cifras que se presenten);
- b) puede adoptarse una nueva NIIF que no sea obligatoria, siempre que esté permitida su aplicación anticipada (74), lo que evita que en un ejercicio posterior al de la primera aplicación de las NIIF deba efectuarse un cambio de políticas contables.

Si los primeros estados financieros según los NIIF corresponden al ejercicio terminado el 31/12/X3 e incluyen información comparativa del ejercicio precedente (y de ningún otro):

- a) debe reformularse el estado de situación al 31/12/X1, que sirve como punto de partida para determinar el resultado, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo por el ejercicio 20X2;
 - b) toda la información presentada debe prepararse utilizando las NIIF vigentes al 31/12/X3;
 - c) pueden aplicarse otras NIIF ya emitidas, con vigencia prevista para 20X4 o un año posterior, siempre que su aplicación anticipada esté admitida.
-

Cuando se aplica la regla general, en los estados reformulados:

- a) deben incluirse todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF;

(73) NIIF 1, párrafo 3.

(74) NIIF 1, párrafo 8.

- b) no deben incluirse activos o pasivos que no deban ser reconocidos de acuerdo con las NIIF;
- c) las partidas reconocidas previamente en alguna categoría de activo, pasivo o patrimonio de alguna manera distinta a la prevista por las NIIF deben ser reclasificadas de acuerdo con éstas;
- d) la medición de los activos y pasivos reconocidos debe hacerse de acuerdo con las NIIF (75).

Sin embargo, y por razones prácticas, la NIIF 1:

- a) permite la aplicación de ciertas reglas de transición especificadas (76);
- b) prohíbe la aplicación retroactiva de ciertas disposiciones de otras NIIF (77).

Naturalmente, la remediación de activos y pasivos obliga a la de los resultados acumulados y a la del ORIA.

La NIIF 1 contiene también algunas normas de exposición (78), que no enunciaremos aquí.

12.7. CALIDAD

A) SITUACIÓN ACTUAL

A pesar de la importancia de los recursos que se destinan al desarrollo de las NIIF, creemos que no se ha logrado convertirlas en juego de NC de *alta calidad*. Para llegar a esta conclusión, consideramos:

- a) el concepto de “alta calidad” que presentamos en el apartado 10,2,b).
- b) los numerosos defectos de los componentes individuales de las NIIF.

Dado el objetivo con el que escribimos este libro, no puntualizaremos aquí esos defectos específicos, a los que nos referimos en diversos capítulos de *Contabilidad Superior* (sexta edición, La Ley, 2010). En lugar de ello, señalaremos las principales transgresiones al MC adoptado por el IASB, ya que una de las bases de nuestra definición de “alta calidad” es, justamente, la coherencia entre las normas emitidas y el MC que debería considerarse para su dictado.

Una primera transgresión tiene que ver con el objetivo de que los estados financieros satisfagan las necesidades informativas de sus usuarios. Para

(75) NIIF 1, párrafo 10.

(76) NHP I, párrafos 13-25.

(77) NIIF 1, párrafos 26-34.

(78) NIIF 1, párrafos 35-46.

lograr este propósito, ellas deben tener prioridad sobre las conveniencias de los emisores de dichos estados. Sin embargo, es claro que:

- a) en diversas oportunidades, se dictaron NIIF (a veces copiadas de US GAAP) con el evidente propósito de permitir que los emisores de estados financieros no muestren la volatilidad de ciertos resultados, lo que se logra excluyendo del resultado informado (79) ciertas ganancias o pérdidas devengadas, que se difieren en cuentas de resultados diferidos, aunque el IASB ha reconocido que los importes excluidos del resultado forman parte de lo que se ha dado en denominar *resultado integral*;
- b) el empleo de mecanismos de diferimiento como los indicados conlleva la presentación, en los estados financieros, del ORÍ y de ORIA que son elementos que no están reconocidos como tales en el MC del IASB (80).

La intención a la que nos referimos en el inciso a) fue confesada por el IASB cuando en 2010 modificó la NIIF 9, de modo que los cambios en los VR de los pasivos financieros que obedecieran a modificaciones en el riesgo crediticio de su emisor sean imputados a cuentas de ORI en lugar de ser reconocidos en resultados. En la información suministrada por el IASB sobre esta cuestión se dijo, textualmente:

El nuevo requerimiento soluciona el problema de la volatilidad en la ganancia o pérdida (...) que se origina cuando un emisor opta por medir su propia deuda al valor razonable (...) (81)

En otros casos, la adopción de mecanismos de diferimiento de ganancias o pérdidas devengadas se ha “fundamentado” haciendo referencia a “demandas” (eufemismo por “acciones de *lobbying*”), pero sin explicar por qué deberían aceptarse pedidos de los emisores de estados financieros en detrimento de los intereses de los usuarios.

Algo más insólito, todavía, puede encontrarse en la NIC 19 sobre beneficios posteriores al retiro, que permite que los aumentos de pasivos por tales beneficios y los resultados de los fondos mantenidos para su futuro pago se dividan en dos partes:

- a) las cifras estimadas para esos conceptos al cierre del ejercicio anterior;

(79) La *ganancia o pérdida*, según la NIC 1.

(80) Salvo en el caso de los *ajustes por mantenimiento de capital* a que refiere el párrafo 81 de dicho MC.

(81) <http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IFRS9+October+10.htm>.

- b) las diferencias entre ellas y sus importes reales, que pueden diferirse dentro de ciertos límites, en cuentas de resultados diferidos (82).

En este caso, se ha adoptado la idea de que los administradores de una entidad pueden definir, al cierre de un ejercicio, qué importes imputarán a resultados en el siguiente, lo que facilita la manipulación de la información suministrada a los usuarios de estados financieros. Es absurdo.

También facilitan la manipulación contable y afectan la comparabilidad las opciones que permiten que determinados grupos de activos o pasivos similares puedan ser tratados con NC alternativas. Peor aún, para los instrumentos financieros existe una *opción del valor razonable (OVR)* que puede ejercerse para cada uno de ellos en forma individual, lo que lleva la posibilidad de manipulación a un nivel extremo.



Describimos la OVR y su versión NIIF en las páginas 275-277 de *Contabilidad Superior*, sexta edición, La Ley, 2010.

También es notable que las NIIF prohíban la exposición de partidas extraordinarias en los estados de resultado integral y de resultados o en las notas a los estados financieros. Además de fundamentar esta norma empleando argumentos falaces (83), el IASB simplemente ignoró este párrafo de su MC de entonces:

(...) la capacidad de hacer predicciones a partir de los estados financieros puede acrecentarse por la manera como es presentada la información sobre las transacciones y otros sucesos pasados. Por ejemplo, el valor predictivo del estado de resultados se acrecienta cuando los gastos o ingresos inusuales, anormales e infrecuentes se presentan por separado (84).

Otros problemas importantes que pueden observarse en las NIIF:

- a) no se permite el reconocimiento como activo de los costos previos a la puesta en marcha de una entidad, aunque coadyuven a la obtención de ingresos futuros (o al ahorro de costos futuros);
- b) sólo se obliga a la consideración de los efectos de la inflación en ciertos contextos;
- c) en los estados separados de una controladora los resultados de sus participaciones en controladas y asociadas se reconocen en períodos

(82) En un tiempo la norma era peor, porque permitía la modificación de las medidas contables asignadas a los activos y pasivos del plan.

(83) Enunciados y comentados en las páginas 1397-1400 de *Contabilidad Superior*, sexta edición, La Ley, 2010.

(84) Marco conceptual de 1989, párrafo 28 (suprimido en *Conceptual Framework for Financial Reporting 2010*),

distintos a los de su devengo, lo que crea serios problemas en los países donde las decisiones societarias se basan en las cifras que muestran dichos estados individuales (85).

A veces se dice que, a pesar de sus defectos, las NIIF (junto con los US GAAP) son las NC de mayor calidad que existen en el mundo. No conocemos estudios que avalen tal conclusión. Para llegar a ésta, deberían compararse juegos de NC de todo el mundo y establecerse criterios objetivos de ponderación que permitan considerar las virtudes y defectos de cada una de ellos.

B) PERSPECTIVAS

A veces se dice que los defectos de las NIIF irán desapareciendo con el tiempo, porque el IASB se preocupa por su mejoramiento.

Pensamos que esta percepción es demasiado optimista. En los últimos años, algunas acciones del IASB mejoraron las NIIF pero otras las empeoraron.

Ejemplos de estos últimos casos:

- a) la creación, en 2003, del problema referido a la medición contable de las participaciones en controladas y asociadas en los estados financieros separados de una controladora (antes podía aplicarse un método por el cual el inversor reconoce su participación de las ganancias y pérdidas de la participada en los mismos períodos que ésta);
 - b) el agregado de la OVR;
 - c) la inclusión, en la NIIF 9, de una opción que permite medir ciertas inversiones en otras entidades por su VR pero diferir en ORI las ganancias o pérdidas que ocasionan.
-

12.8. APOYOS

Aunque las NIIF no sean (en nuestra opinión) de alta calidad, diversos e importantes organismos internacionales se han unido a la Fundación IFRS y el IASB en la promoción de su aceptación, que es creciente.

(85) Con referencia a esta cuestión, la IASB no ha mostrado ninguna disposición positiva para solucionar el problema que ella misma ha creado. Nos referimos al caso argentino en *La resolución técnica 26, sobre el empleo de las NIIF para la preparación de estados financieros*, Enfoques Contabilidad y Administración, mayo de 2009. En Uruguay, debió dictarse el decreto 538/09.

A) LA INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC)

La IFAC es una entidad sin fines de lucro que:

- a) se ha asignado la misión de servir al interés público;
- b) está integrada por organizaciones de la profesión contable que han sido reconocidas por la ley o por el consenso general.

Fue fundada en 1977 y funciona como una asociación que se rige por el Código Civil de Suiza (86) y por la constitución y los estatutos de la organización, cuya última modificación data de noviembre de 2006.

La Constitución actual de la IFAC reitera la intención de que ese organismo sirva al interés público para:

- a) fortalecer a la profesión contable a nivel mundial;
- b) contribuir al desarrollo de economías internacionales fuertes mediante:
 - 1) el establecimiento y la promoción de adherencia a normas profesionales de alta calidad;
 - 2) el fomento de la convergencia internacional de tales normas;
 - 3) discursos explícitos sobre cuestiones de interés público en las que la pericia profesional sea más relevante (87).

Estas ideas ya aparecían en constituciones anteriores.

En noviembre de 2010, la IFAC agrupaba a 159 organizaciones de la profesión contable, de 124 países.



Entre ellas, la FACPCE, que es miembro pleno, a pesar de no ser una organización de la profesión contable sino una federación de organismos de derecho público no estatal.



Más información sobre la federación internacional en <http://www.ifac.org>.

Los miembros de la IFAC tienen ciertas obligaciones, que están establecidas en unas *Statements of Membership Obligations* (SMOs, declaraciones de obligaciones de los miembros) (88). Una de ellas (la SMO 7) requiere que los miembros:

(86) Esto, porque tiene domicilio legal en Ginebra, aunque sus oficinas están en Nueva York.

(87) IFAC Constitution, párrafo 1.4.

(88) Ibídem, párrafo 2.2.

- a) incorporen las normas propuestas por el IASB a los requerimientos contables nacionales que ellos sancionen;
- b) persuadan a los otros organismos emisores de NC para que requieran que los estados financieros de propósito general:
 - 1) cumplan con las NIIF o con NC nacionales que converjan con las NIIF;
 - 2) informen ese hecho;
- c) brinden su asistencia en la implementación de las NIIF o de las NC nacionales que las incorporen.

Nótese que la IFAC no solicita la *adopción plena* de las NIIF sino la *convergencia* con ellas. No hay reglas que permitan determinar de una manera objetiva cuándo tal convergencia puede considerarse alcanzada.

B) LA INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)

La IOSCO es una organización integrada por:

- a) comisiones de valores y otros órganos gubernamentales con responsabilidad en materia de regulación sobre los mercados de capitales, que pueden ser miembros ordinarios u asociados, cuestión que depende (entre otras cosas) del alcance de su jurisdicción (89);
- b) organismos de autorregulación (como las bolsas de valores), que pueden ser:
 - 1) miembros ordinarios mientras en su país no haya comisiones de valores ni órganos equivalentes (90);
 - 2) miembros afiliados en los restantes casos (91);
- c) entes internacionales con un interés pertinente en la regulación de los mercados, que pueden ser miembros afiliados (92).



La CNV argentina es miembro ordinario.

(89) Estatutos de la IOSCO aprobados en 1999, párrafos 1.1, 8.1 y 8.2. Si el organismo regulador nacional de un país ya es miembro ordinario, se acepta el ingreso como miembros asociados de los organismos públicos reguladores con jurisdicción en las subdivisiones de ese país y de una asociación de ellos.

(90) *Ibidem*, párrafos 7.1 y 7.2.

(91) *Ibidem*, párrafo 9.1.

(92) *Ídem*.

Sus miembros han decidido:

- a) cooperar en la promoción de normas de regulación elevadas para mantener mercados justos, eficientes y sólidos;
- b) intercambiar información sobre sus experiencias para promover el desarrollo de los mercados nacionales;
- c) unir sus esfuerzos para establecer normas y una vigilancia efectiva sobre las transacciones internacionales de valores;
- d) brindarse asistencia mutua para promover la integridad de los mercados mediante la aplicación rigurosa de las normas y la aplicación de medidas efectivas contra sus violaciones (93).

Los objetivos concretos de la IOSCO son:

- a) el desarrollo de los mercados de valores y el mejoramiento de su eficiencia;
- b) la coordinación de la aplicación de las regulaciones de valores; y
- c) la implantación de normas comunes (94).

Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés, el portugués y el español (95).

Dentro de la IOSCO funciona un Comité Técnico, que se encarga de:

- a) examinar las principales cuestiones regulatorias referidas a los mercados internacionales de títulos y futuros;
- b) coordinar las respuestas a ellas, incluyendo las que tienen que ver con aspectos contables multinacionales.

Según el comunicado final de la conferencia de la IOSCO de 2005, su Comité Técnico:

- a) respalda el trabajo del IASB, en cuyo Consejo Asesor tiene un representante;
- b) estimula a sus miembros a aceptar los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF en las presentaciones transfronterizas (96), con las conciliaciones adicionales que sean necesarias para cumplir con las NC locales;

(93) Estatutos, párrafo que precede al apartado 1.

(94) *Ibidem.* párrafo 1.2.

(95) Estatutos, párrafo 74.

(96) Las efectuadas en jurisdicciones ajenas a la de las presentantes.

- c) había iniciado un proyecto para promover la exigencia y la aplicación coherente de las NIIF por parte de los miembros de la IOSCO (97).

C) EL GRUPO DE LOS 20 Y LA FINANCIAL STABILITY BOARD (FSB)

La FSB fue establecida para coordinar, en el nivel internacional, el trabajo de las autoridades financieras nacionales y de los cuerpos emisores de normas internacionales. Sus miembros incluyen:

- a) organismos oficiales, como autoridades monetarias, ministerios de economía, finanzas o hacienda o comisiones de valores;
- b) organismos internacionales;
- c) cuerpos emisores de normas internacionales, incluyendo al IASB.

La creación de la Junta resultó de la expansión del Financial Stability Forum (FSF, Foro de Estabilidad Financiera), acordada por el Grupo de los 20 (G20) en su reunión de abril de 2009.

En esta misma reunión, el G20 solicitó que la FSB implemente los doce códigos y normas internacionales que la FSF ya consideraba claves, lo que incluye a las NIIF (98).

En el comunicado final correspondiente a la cumbre del G20 de junio de 2010, se estimula a todos los países e instituciones financieras a implementar los principios y normas de la FSB antes de que finalice el año y en forma completa (99).



Puede ampliar la información sobre las actividades del FSB, pueden consultarse:

Mantilla Blanco, Samuel A., *Adherencia e implementación: otra forma de referirse a la adopción. La estructura del FSB para el fortalecimiento de la adherencia a los estándares internacionales*, D&G Profesional y Empresaria, marzo de 2010, páginas 211-227.

<http://www.financialstabilityboard.org>.

D) EL BANCO MUNDIAL

El personal del Banco Mundial efectúa evaluaciones sobre la observancia de ciertas normas y códigos. Con motivo de ello emite unos documentos en cuyos títulos aparece la expresión *Report on the Observance of Standards*

(97) Final Communiqué of the XXXth. Annual Conference of the International Organization of Securities Commissions, 2005, sección 8.1.

(98) Y también a las Normas Internacionales de Auditoría.

(99) *The G-20 Toronto Summit Declaration June 26 - 27, 2010*, anexo, párrafo 35.

and Codes (ROSC, Informe Sobre la Observancia de Normas y Códigos). Para preparar los ROSCs sobre información financiera y auditoría, la evaluación se hace considerando como referencia a:

- a) las NIIF;
- b) las Normas Internacionales de Auditoría que elabora la IFAC;
- c) la buena práctica internacional (en el caso de los países de América Latina, la observada principalmente entre los países más grandes de la región).

Aunque un ROSC no necesariamente refleja la opinión de los directores del Banco Mundial, el hecho de que se tome a las NIIF como punto de referencia para las evaluaciones (aunque fuere por no existir otras NC de carácter internacional) contribuye a crear un clima favorable a la adopción de éstas.

Por otra parte, en esos mismos informes (que se ponen en conocimiento de los gobiernos) se considera ventajosa la adopción de normas internacionales.

Por ejemplo, en el ROSC referido a la Argentina (de 2007, publicado en 2009) se dice:

Una mayor adherencia a las normas internacionales contribuirá a promover el crecimiento de la confianza de los inversores y prestamistas que es un ingrediente clave para que las empresas locales ganen acceso al crédito y atraigan al capital de largo plazo (100).

12.9. ACEPTACIÓN

Las NIIF han logrado un grado importante de aceptación. No lo atribuimos a su calidad real ni a consideraciones de índole técnica sino al muy buen trabajo de promoción llevado adelante por la Fundación IFRS y el IASB y a los importantes apoyos recibidos.

En diversos países del mundo, el empleo de las NIIF está requerido o admitido, por lo general para las entidades que cotizan públicamente sus títulos valores o para éstas y otras entidades con obligación pública de rendir cuenta.

(100) *Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) - Argentina - Accounting and Auditing - July 2007*, Executive Summary, párrafo d.

En otros lugares, se intenta lograr la convergencia entre las NC locales y las NIIF.

El total de países en los que da alguna de las situaciones indicadas es superior a 100.



Las modalidades de armonización mencionadas fueron estudiadas en la sección 11,2.

Existe también un proyecto bilateral referido a la convergencia de las NIIF y los US GAAP, que trataremos en el capítulo 16.

Vale recordar que las NIIF adoptadas o aceptadas en un país podrían ser distintas a las adoptadas o aceptadas en otros, por ser las vigentes (o las emitidas) en distintos puntos del tiempo. Por lo tanto, la información contable publicada en dos países que hayan *adoptado las NIIF* puede haber sido preparada empleando criterios discordantes de reconocimiento, medición o exposición contable.

Por otra parte:

- a) en los lugares donde no se aceptan las NIIF, es probable que su contenido sea una fuente de consulta a la hora de emitir NC locales;
- b) en algunos de ellos, las NIIF se emplean como normas supletorias para las cuestiones no previstas en las NC locales.

12,10. RESUMEN

El conjunto denominado *Normas internacionales de Información Financiera* (en plural) comprende cada uno de los pronunciamientos que en su título contiene la frase *Norma Internacional de Información Financiera* (en singular) y las interpretaciones aprobadas por el IASB, así como las NIC y las interpretaciones heredadas del IASC, mientras no sean abrogadas y con las modificaciones que el IASB les introduzca. Todos estos pronunciamientos tienen el mismo nivel normativo.

El IASC funcionó hasta 2000 y su trabajo sufrió serias críticas. La IASCF (hoy Fundación IFRS) se constituyó en febrero de 2001 y de ella dependen el IASB y el IFRS Interpretations Committee (antes, IFRIC).

La Fundación IFRS es gobernada por un cuerpo de fideicomisarios, que entre otras funciones tiene las de nombrar (y en su caso remover) a los miembros del IASB y del Comité de Interpretaciones y determinar las bases de la financiación de estos organismos.

La intervención de los fideicomisarios en la sanción de las NIIF está prohibida, lo que resulta adecuado porque ellas son más creíbles si quienes las emiten (el IASB y el IFRS Interpretations Committee) están desligados de la

obtención de los fondos necesarios para su funcionamiento. La Fundación IFRS procura que esos fondos provengan principalmente de un número de regímenes financieros nacionales que alcancen a los participantes en los mercados de valores.

Existe también un Consejo de Seguimiento, entre cuyas funciones está el nombramiento de los fideicomisarios.

El IASB (que no es el IASC rebautizado) es el órgano de la Fundación IFRS que tiene a su cargo la emisión de las NIIF y de sus borradores, así como la aprobación final de las interpretaciones del Comité de Interpretaciones. También se espera que, en acuerdo con los fideicomisarios, establezca y mantenga enlaces con otros emisores de NC para apoyar el desarrollo de las NIIF y promover la convergencia con ellas de las NC nacionales.

En la designación de los miembros del IASB, los fideicomisarios deben respetar ciertas pautas.

El IASB tiene libertad total para establecer su agenda técnica, aunque debe efectuar consultas a los fideicomisarios y a un Comité Asesor. En el futuro, tendrá que efectuar consultas públicas cada tres años.

La Constitución de la Fundación IFRS establece que los miembros del IASB deben acordar contractualmente que actuarán en favor del interés público y que el decidir sobre las normas y sus revisiones *tendrán en cuenta* el MC adoptado por ese organismo (que no es lo mismo que *respetarlo*).

Para emitir un pronunciamiento que contenga una nueva NIIF, una nueva versión de una NIIF o de una NIC o bien una modificación a otros pronunciamientos preexistentes, es imprescindible:

- a) desarrollar un borrador del mismo que:
 - 1) contenga su texto propuesto y una invitación a formular comentarios;
 - 2) esté acompañado por los correspondientes fundamentos y por las visiones alternativas de los miembros del IASB que estuvieren en desacuerdo;
 - 3) puede incluir guías de aplicación (que tienen carácter normativo) o de implementación (que no lo tienen);
- b) ponerlo a consideración del público por un período que generalmente es de 120 días, pero que puede acortarse a no más de 30 días si la cuestión es excepcionalmente urgente;
- c) coleccionar, resumir y analizar los comentarios que se reciban;
- d) corregir el borrador en función del estudio de las cartas con comentarios;

e) emitir el pronunciamiento (en inglés) y publicar sus fundamentos.

Eventualmente, el IASB podría decidir la emisión de un segundo borrador y someterlo a otra rueda de consultas.

Hay también pasos optativos. Si se los omite, la causa debe ser publicada dentro de los fundamentos del borrador o norma correspondiente.

El procedimiento para la emisión de interpretaciones es más sencillo, pero también incluye consultas al público.

Entre los componentes típicos de una NIIF, son especialmente relevantes los que siguen:

- a) una aclaración que indica que el pronunciamiento debe ser entendido en el marco de sus fundamentos de las conclusiones, del prólogo a las NIIF y del MC adoptado por el IASB;
- b) la delimitación de su alcance;
- c) las normas;
- d) las modificaciones que se efectuaren a normas preexistentes;
- e) las definiciones de los términos empleados (el *glosario*);
- f) la vigencia de las normas y de las modificaciones a pronunciamientos preexistentes;
- g) a veces, normas de transición;
- h) en algunos pronunciamientos, una guía de aplicación.

La aclaración referida en el inciso a) indica también que al seleccionar políticas contables deben tenerse en cuenta las previsiones de la NIC 8.

Algunos párrafos normativos aparecen resaltados y otros con tipografía común, pero todos tienen el mismo nivel de obligatoriedad.

Los términos empleados en una NIIF se incluyen también en un glosario general que se presenta en su publicación anual.

Dado el carácter no imperativo de los estándares publicados, la vigencia indicada en una NIIF y las normas de transición previstas sólo constituyen *propuestas* que los (verdaderos) emisores de NC pueden aceptar o rechazar.

Una interpretación incluye los antecedentes de la cuestión a interpretar, el alcance de la interpretación, las cuestiones objeto de ella, el consenso alcanzado en el Comité que las emite, la fecha de vigencia, normas de transición (a veces) y las modificaciones que se hicieren a normas preexistentes.

Junto con una NIIF o una interpretación se publica material acompañante (que no tiene carácter normativo):

- a) obligatoriamente:
 - 1) los fundamentos de la NIIF o del consenso del caso;
 - 2) en el caso de las NIIF, los nombres de los miembros del IASB que votaron a favor y en contra y las opiniones disidentes de los segundos;
- b) cuando se lo considera necesario:
 - 1) guías para la implementación de las reglas contenidas en la NIIF o interpretación;
 - 2) ejemplos ilustrativos de su aplicación.

Las NIIF no son, en general, de lectura fluida.

El texto oficial de un pronunciamiento técnico de la IASB es el publicado en idioma inglés. La Fundación IFRS puede publicar traducciones o autorizar que otros lo hagan.

Existen al menos tres juegos de traducciones al español de las NIIF. Son las publicadas por la Fundación IFRS (la *traducción oficial*), la publicada por la UE (la *traducción europea*) y una efectuada en Chile. Las dos primeras tienen origen en España (son efectuadas por docentes de la Universidad de Zaragoza) aunque son sometidas a la revisión de dos comités separados (uno de la Fundación IFRS y otro de la UE). En la traducción europea se cometen arbitrariedades que indican que sus autores se consideran habilitados a modificar lo que los miembros del IASB escriben.

La NIIF 1 prevé los procedimientos a aplicar cuando una entidad aplica por primera vez las NIIF en su conjunto y así lo expresa en sus estados financieros, mediante una declaración explícita y sin reservas.

En una primera aplicación, debe prepararse un estado de situación reformulado a la fecha de comienzo del ejercicio más antiguo por el que se exponga información en el primer juego de estados financieros *según NIIF*. Para elaborarlo:

- a) deben emplearse las NIIF vigentes a la fecha de cierre de ese primer juego de estados financieros (lo que mejora la comparabilidad de las cifras que se presenten);
- b) puede adoptarse una nueva NIIF que no sea obligatoria, siempre que esté permitida su aplicación anticipada, lo que evita que en un ejercicio posterior al de la primera aplicación de las NIIF deba efectuarse un cambio de políticas contables.

Por razones prácticas, la NIIF 1 permite la aplicación de ciertas reglas de transición especificadas y prohíbe la aplicación retroactiva de ciertas disposiciones de otras NIIF.

A pesar de la importancia de los recursos que se destinan al desarrollo de las NIIF, creemos que no se ha logrado convertirlas en juego de NC de *alta calidad*. Lo pensamos porque:

- a) en diversas oportunidades, se dictaron NIIF (a veces copiadas de US GAAP) con el evidente propósito de permitir que los emisores de estados financieros no muestren la volatilidad de ciertos resultados, que ahora se exponen dentro del denominado *resultado integral*;
- b) también pueden diferirse diferencias entre resultados estimados y reales;
- c) el empleo de tales mecanismos de diferimiento conlleva la presentación, en los estados financieros, del ORI y de ORIA, que son elementos que no están reconocidos como tales en el MC adoptado por el IASB.

Otros defectos importantes de las NIIF:

- a) se brinda una *opción del valor razonable* que puede ser ejercida para cada instrumento financiero en forma individual en el momento de su reconocimiento contable inicial;
- b) existen otras opciones de aplicar NC alternativas, aunque en este caso al nivel de grupos de activos o pasivos;
- c) está prohibida la exposición de partidas extraordinarias en los estados de resultados y de flujo de efectivo;
- d) no se permite el reconocimiento como activo de los costos previos a la puesta en marcha de una entidad, aunque coadyuven a la obtención de ingresos futuros (o al ahorro de costos futuros);
- e) sólo se obliga a la consideración de los efectos de la inflación en ciertos contextos;
- f) en los estados separados de una controladora los resultados de sus participaciones en controladas y asociadas se reconocen en períodos distintos a los de su devengo, lo que crea serios problemas en los países donde las decisiones societarias se basan en las cifras que muestran dichos estados individuales.

A veces se dice que, a pesar de sus defectos, las NIIF (junto con los US GAAP) son las NC de mayor calidad que existen en el mundo. No conocemos estudios que avalen tal conclusión.

También se dice que los defectos de las NIIF irán desapareciendo con el tiempo, pero en los últimos años, algunas acciones del IASB mejoraron las NIIF y otras las empeoraron.

Aunque las NIIF no sean (en nuestra opinión) de alta calidad, diversos e importantes organismos internacionales se han unido a la Fundación IFRS y

el IASB en la promoción de su aceptación. Entre ellos, la IFAC, la IOSCO, el G20, la FSB y el Banco Mundial.

En más de cien países, el empleo de las NIIF está requerido o admitido, por lo general para las entidades que cotizan públicamente sus títulos valores o para éstas y otras entidades con obligación pública de rendir cuenta. Las NIIF adoptadas o aceptadas en un país podrían ser distintas a las adoptadas o aceptadas en otros, por ser las vigentes (o las emitidas) en distintos puntos del tiempo.

Existe un proyecto de convergencia entre las NIIF y los US GAAP, al que nos referiremos en el capítulo 16.

12.11. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para que una aseveración sea correcta debe serlo totalmente.
 - a) En los últimos años, el empleo de las NIIF se ha expandido.
 - b) Los principales componentes de las NIIF son los emitidos por el IASB (antes denominado IASC).
 - c) En los lugares en que está requerida o admitida su aplicación, la vigencia efectiva de una NIIF es la establecida en su texto.
 - d) La IOSCO promueve el empleo de las NIIF por parte de todas las empresas.
 - e) A fines de 2010, el IASB estaba integrado por quince miembros, de los que uno representaba a Sud América.
 - f) Las NIIF deben ser aprobadas por la mayoría de la junta de fideicomisarios de la Fundación IFRS.
2. Explique la diferencia entre “las NIIF” y “una NIIF”
3. Indique qué tipo de pronunciamientos componen las NIIF.
4. Indique la principal diferencia entre una guía de aplicación y una guía de implementación (de una NIIF),
5. La NIIF 1 prevé que la primera vez que las NIIF se apliquen en forma integral debe prepararse un estado de situación reformulado al comienzo del primer ejercicio de aplicación. Indique qué normas deben aplicarse en la preparación de ese estado.
6. Explique a qué alude el concepto de presentaciones *trasfronterizas*.
7. Indique cuál es la principal crítica a las NIIF que expone el autor de este libro.

8. Mencione algunos organismos internacionales que a la fecha promueven la convergencia de las NC en el mundo, alrededor de las NIIF.
9. Explique qué tipo de organización es la IOSCO.
10. Busque información sobre el enfoque adoptado en su país en relación con las NIIF y resúmallo.
11. El párrafo 2(a) de la NIC 38 indica que ésta se aplicará en la contabilización de los activos intangibles, con ciertas excepciones (por ejemplo, esta NIC no alcanza a los intangibles tratados en otros componentes de las NIIF). El párrafo 8 de la misma NIC define: “Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física”.

Critique la definición presentada.

12.12. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. a) Correcto.
b) Incorrecto. El IASB no es el IASC rebautizado.
c) Incorrecto. La vigencia efectiva de una NIIF sólo puede resultar de la decisión de un órgano facultado para emitir NC.
d) Incorrecto. Sólo promueve la admisión de su empleo por parte de las empresas que efectúan presentaciones trasfronterizas.
e) Incorrecto. Contaba con quince miembros, uno de los cuales provenía de Sud América, pero sin llevar representación alguna. Los integrantes del IASB deben votar de acuerdo con sus convicciones personales.
f) Incorrecto. Los fideicomisarios no pueden intervenir en cuestiones técnicas.
2. La expresión “las NIIF” refiere a un conjunto de NC, “La NIIF” a un componente de ese conjunto (*la NIIF 1, la NIIF2, etcétera*).
3. Está integrado por los pronunciamientos denominados NIIF, NIC, interpretaciones del IFRS Interpretations Committee e interpretaciones del SIC. Puede haber *correcciones editoriales* a sus textos.
4. La primera tiene fuerza normativa (donde la NIIF haya sido adoptada) y la segunda no.
5. Deben emplearse las NIIF vigentes a la fecha de cierre de ese primer juego de estados financieros, pero puede adoptarse una nueva NIIF

que no sea obligatoria, siempre que esté permitida su aplicación anticipada.

6. Se refiere a las presentaciones de estados financieros que una empresa efectúa en un país distinto al de su domicilio, normalmente porque cotiza allí sus títulos de deuda o de capital o porque está gestionando la aprobación de dicha cotización.
7. No respetan el MC adoptado por el IASB.
8. Pueden mencionarse a la IFAC, la IOSCO, la FSB, el G20 y el Banco Mundial.
9. Es un organismo intergubernamental de comisiones de valores.
10. Respuesta para la Argentina de comienzos de 2011, de acuerdo con la RT 26 (modificada en 2010) y la res. 562 de la CNV: para los períodos iniciados desde 2012, las NIIF (en su traducción oficial al español) serán de aplicación obligatoria para las entidades que cotizan títulos valores públicamente, con ciertas excepciones. Los restantes emisores de estados financieros tendrán la opción de aplicarlas.
11. En lugar de utilizar una definición de “intangible” coherente con el lenguaje común, el IASB la restringió a los intangibles identificables, dejando fuera del concepto de intangible a los que solamente pueden venderse junto con una entidad o un negocio, como una plusvalía (llave de negocio) o los costos de puesta en marcha de un negocio (cuya activación el IASB no acepta). Lo razonable habría sido definir *intangible* de una manera más amplia y por otra parte aclarar que la NIC 38 no alcanza a la plusvalía y definir el tratamiento contable de los restantes activos intangibles no identificables.